

- a) Facilidades para el estacionamiento al interior del desarrollo como en el entorno estudiado;
- b) Facilidades para el transporte público;
- c) Facilidades para la accesibilidad universal;
- d) Facilidades para la Movilidad No Motorizada;
- e) Facilidades para mejorar la seguridad de la vía;
- f) Revisión de los aspectos de seguridad vial; y
- g) Elementos físicos que regulen la circulación y velocidad en la vía tales como: Dispositivos de control de tránsito, semáforos, señalamiento horizontal y vertical, etcétera.

XIII. Recomendaciones finales:

Artículo 180 Bis. La propuesta de accesibilidad deberá contener como mínimo:

- I. **Definición de áreas de uso público del proyecto: Planta conceptual representando circulaciones, áreas comunes y puntos de decisión; y**
- II. **Planta arquitectónica accesible de las áreas de uso público. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)***

CAPÍTULO VI

De la Dictaminación en Materia de Medio Ambiente

Artículo 181. El procedimiento en materia de impacto ambiental consta de las siguientes etapas, como lo son: La manifestación de impacto ambiental, la evaluación de impacto ambiental, la resolución en materia de impacto ambiental, el seguimiento y la operación.

Artículo 182. Le corresponde al Municipio, a través de la Dirección de Medio Ambiente, evaluar el impacto ambiental respecto de obras o actividades que no sean competencia de la Federación o del Estado, que se realicen íntegramente dentro del territorio municipal.

Asimismo es competencia de la Dirección de Medio Ambiente, llevar a cabo la evaluación en materia de impacto ambiental de los Programas y Planes de Desarrollo Urbano municipal o de ordenamiento ecológico del territorio, así como su modificación previamente a su autorización. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 183. Las personas físicas o jurídicas interesadas en la realización de las siguientes acciones urbanísticas, requerirán previamente la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Dirección de Medio Ambiente:

- I. **Conjuntos Habitacionales Plurifamiliares a partir de 20 unidades de vivienda o 3500 metros cuadrados de construcción;**
- II. **Edificaciones de cualquier uso, mayores a 6 niveles o mayores a 3500 metros cuadrados de construcción;**
- III. **Ductos y/o canalizaciones a partir de 300 metros cúbicos;**

- IV. Los Proyectos Definitivos de Urbanización que modifiquen el uso de suelo aprobado en los Programas y Planes de Desarrollo Urbano;
- V. Las vías de comunicación y las obras públicas de competencia municipal, que comprendan o se ubiquen exclusivamente en su jurisdicción;
- VI. Ampliación de establecimientos comerciales y de servicios que rebasen los 3500 metros cuadrados de construcción;
- VII. Construcción, ampliación y/o remodelación de obras de infraestructura urbana municipal o estatal a partir de 3000 metros cuadrados de construcción; y
- VIII. Las edificaciones de cualquier uso que cuenten con más de dos sótanos.
(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)

Artículo 184. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 184 bis. Para la expedición de la licencia de construcción se requiere cumplir con la Evaluación de Impacto Ambiental, referida en el artículo 183, así como cumplir con el reglamento en la materia y la guía técnica correspondiente.
(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)

Artículo 184 Ter. Una vez obtenida su autorización en materia de impacto y riesgo ambiental deberá de acreditar ante la Dirección de Medio Ambiente haber cumplido con los términos y condicionantes de acuerdo a lo señalado dentro de su autorización.
(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)

Artículo 185. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 185 Bis. El certificado de Habitabilidad emitido por la Dirección de Obras Públicas, quedará condicionado al cumplimiento de las condicionantes expuestas en la autorización. La Dirección de Medio Ambiente, emitirá el visto bueno al respecto.

En los casos en que el incumplimiento de los términos y condicionantes de la autorización en materia de impacto y riesgo ambiental, no puedan ser resarcidos por el responsable del proyecto, la Dirección de Medio Ambiente determinará las medidas de compensación por el daño generado por su incumplimiento.
(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 20 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)

Artículo 186. En el caso de quienes hayan realizado, o se encuentren realizando, obras o actividades, que de conformidad con la normatividad aplicable, hubiesen requerido o requieran autorización en materia de impacto ambiental y carezcan de esta; los responsables de las mismas deberán informar de tal hecho a la Dirección de Medio Ambiente, para que esta, en el caso de las obras o actividades aún se estén realizando, en un término máximo de 10 días, determine la procedencia de la presentación de una manifestación de impacto ambiental o de una declaración de daños; y para que, en el caso de las obras o actividades que ya se hubieren realizado y por tanto se encuentren concluidas, la Dirección de Medio Ambiente determine la procedencia de una declaración de daños.

Artículo 187. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará con independencia de las sanciones y responsabilidades civiles, penales y administrativas a que se haya hecho acreedor el promovente por haber realizado las obras sin la autorización pertinente.

Artículo 188. La declaración de daños es el documento mediante el cual las personas a las que se encuentran en el supuesto previsto en el primer artículo de este capítulo, enuncian y cuantifican los impactos ya ocasionados, los impactos futuros previsibles durante el resto del proceso de construcción y los impactos que se prevén durante la operación de la obra o actividad de que se trate.

Artículo 189. Derogado. *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

CAPÍTULO VII

De la Dictaminación en Materia de Resiliencia *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

Artículo 190. Para la expedición de la licencia de construcción, se requiere cumplir con las normas técnicas previamente establecidas por la Dirección de Resiliencia, en los siguientes supuestos: *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 11 de diciembre de 2017 y publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*

- I. Construcciones de más de 3000 metros cuadrados;
- II. Edificios de 6 niveles en adelante o más de 15 metros de altura;
- III. **Construcciones que por su uso albergarán en su interior más de 150 ocupantes;** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*
- IV. **Construcciones de uso Equipamientos de tipo educativo, bares, centros nocturnos, discotecas y centros de culto;** *(Esta reforma fue aprobada en sesión ordinaria celebrada el 07 de abril de 2017 y publicada el 24 de abril de 2017 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.)*